TEMA 56



LA POBLACIÓN MIGRANTE: REFUGIADOS Y ASILADOS Y PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

SISTEMA NACIONAL DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE PERSONAS SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

LEGISLACIÓN APLICABLE.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

0.- Introducción.	
1.- La población migrante: Refugiados y asilados.	
2.- Sistema Nacional de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.	
2.1.- Sistema de acogida. 2.2.- Itinerario del sistema de acogida. 2.3.- Recursos del sistema de acogida de protección internacional. 2.4.- Reducción o retirada de las condiciones de acogida.	
3.- Legislación aplicable en materia de refugio y asilo.	
3.1.- Marco legal. 3.2.- Condiciones para el reconocimiento del derecho de asilo. 3.3.- Procedimiento para el reconocimiento de la protección internacional.	
4.- Legislación aplicable en materia de inmigración.	
4.1.- La política de inmigración en la Unión Europea. 4.2.- La inmigración en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. 4.3.- La inmigración en la legislación del Régimen Local. 4.4.- Evolución de la legislación española en materia de inmigración. 4.5.- Derechos y libertades de los extranjeros en España. 4.6.- La reagrupación familiar. 4.7.- Situaciones administrativas de las personas extranjeras en España.	

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

0.- INTRODUCCIÓN.

Examinar la historia de la humanidad, en cualquier lugar y en cualquier época, es encontrar constantes movimientos de personas trasladándose de un lugar a otro, buscando siempre mejores condiciones de vida y de trabajo. El fenómeno migratorio tiene **un carácter estructural** en todas las sociedades.

Europa y España no han sido, ni mucho menos, ajenas a los procesos migratorios. De sus tierras, en diferentes momentos históricos, han salido millones de personas que se han ido esparciendo por todo el mundo. También a España han emigrado muchas gentes, desde muchos lugares. Si en otros momentos nuestro país ha generado inmigrantes que marcharon a "hacer las Américas", que emigraron a países europeos más desarrollados que el nuestro, e incluso a parajes tan lejanos como Australia, en la actualidad **España se ha convertido en importante receptora de emigrantes**, en virtud de la nueva situación económica y política.

Y hablar de **Madrid** es hacerlo de un destino que, durante años, e incluso ahora, fue el elegido para la emigración interior del país, donde se han asentado, durante siglos, gentes procedentes de prácticamente todos los lugares de España.

Por ello la inmigración no es ninguna novedad para nuestra Comunidad, pero sí lo es por su carácter cada vez más numeroso y por la distinta y variada procedencia de los inmigrantes, llegados de países cada vez más lejanos. Y esta inmigración tiene unas connotaciones netamente especiales; no es lo mismo integrar a miles de andaluces o extremeños, castellanos o murcianos que acudían a Madrid en los años cincuenta y sesenta atraídos por el crecimiento industrial y urbano, que recibir, como está sucediendo ahora, a importantes colectivos procedentes de los cuatro continentes, con lenguas, costumbres, religiones y culturas tan distintas a las de la sociedad de acogida.

Durante los últimos años el número de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares y a buscar refugio en un tercer país ha crecido de forma significativa. Según los datos facilitados por ACNUR, más de 60 millones de personas han salido de su país o se han convertido en desplazados. Igualmente, hay un número muy importante de personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares por razones económicas y a migrar en busca de una vida mejor.

Las razones por las cuales las personas migran son diversas y a menudo complejas. Hay personas que se trasladan a otros países para mejorar su situación económica o para continuar su educación. Otras se ven obligadas a abandonar su país para escapar de abusos contra los derechos humanos como la tortura, la persecución, los conflictos armados, la pobreza extrema e incluso la muerte.

Inmigrantes y refugiados son dos realidades distintas, pero comparten un objetivo común: emprender una nueva vida en un lugar mejor. Sin embargo, unos huyen por motivos políticos y otros por razones económicas. El problema reside muchas veces en diferenciarlos, sobre todo cuando el país de origen es un lugar de conflicto y también de problemas económicos.

Un «inmigrante» es aquella persona que «inmigra», es decir, que llega a otro país para establecerse en él. Muchos de estos inmigrantes, los que no tienen documentación en regla, pueden ser deportados y transportados de nuevo hacia su país de origen. Las causas de esta huida pueden ser muchas y variadas: desde pobreza a falta de empleo o búsqueda de otro futuro. Si optan por volver seguirán contando con la protección de su Gobierno.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Mientras, según se refiere Acnur, «refugiados» son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Su situación es a menudo tan peligrosa e intolerable que cruzan las fronteras para buscar seguridad en los países cercanos y, por tanto, son internacionalmente reconocidos como refugiados con acceso a asistencia de los estados. Para estos, es demasiado peligroso volver a casa y los países que los acogen están obligados a proporcionarles protección. Esto incluye «la seguridad de no ser retornado a los peligros de los que han huido; acceso a procedimientos de asilo que sean justos y eficientes; y medidas para garantizar que sus Derechos Humanos básicos son respectados para permitirles vivir de forma digna y segura al tiempo que se les ayuda a buscar una solución a largo plazo». Por tanto, a los refugiados hay que proporcionarles la respuesta legal adecuada.

1.- LA POBLACIÓN INMIGRANTE: REFUGIADOS Y ASILADOS.

Según el "**Estudio y Análisis de situación y propuesta de un sistema integrado de protección de personas inmigradas, desplazadas o en refugio en el Municipio de Madrid**", publicado en el año 2.019, las personas refugiadas son, por definición, **aquellas que se encuentran en situación de emergencia y alta vulnerabilidad, pues se ven obligadas a huir porque sus vidas corren un grave peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, preferencia sexual, género o pertenencia a un determinado grupo social y por ello buscan protección**.

España y los países de la Unión Europea han firmado las convenciones y tratados que les obligan a acoger y ofrecer adecuada protección: artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 33.1 de la Convención de Ginebra; el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recogen el *principio de no devolución*, piedra angular y garantía del derecho de asilo; el Estado español lo reconoce en su Constitución y lo regula a través de su Ley de Asilo (Ley 12/2009).

Según datos de ACNUR (2017), más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo (53%) proceden de tres países: Siria, Afganistán y Somalia. El 86% de las personas refugiadas en el mundo son acogidas en países cercanos a los puntos de conflicto, países con situaciones sociales complejas y en algunos casos tasas elevadas de desigualdad. Los principales países de acogida son Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía y Jordania.

En septiembre de 2015 Madrid se sumó a la iniciativa lanzada por la alcaldesa Barcelona de formar una **Red de Ciudades Refugio** para articular una respuesta solidaria de toda la población hacia las personas que arriesgan su vida para llegar a Europa. En Alemania existe una iniciativa llamada ***Refugees Welcome***, una red en la que cerca de 800 personas -según datos de abril 2018- ofrecen sus casas para acoger a demandantes de asilo. *Refugiados Bienvenidos*, una iniciativa similar en España también está funcionando.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha propuesto a los ayuntamientos que se han ofrecido a acoger refugiados a suscribir la **declaración institucional 'Ciudades tierra de asilo'**. La declaración señala que el respeto del derecho de asilo y de los derechos humanos constituye "una cuestión prioritaria para una ciudad abierta, plural y solidaria".

El consistorio se comprometerá a "fortalecer la red de acogida de personas refugiadas existente en el municipio y articular aquellas medidas que sean necesarias en colaboración con las organizaciones que trabajan en la defensa del derecho de asilo desde un enfoque no asistencialista, de restitución de derechos, centrado en la autonomía y la dignidad de las personas refugiadas".

La declaración invita a los gobiernos municipales a incorporar la especificidad de la situación de las personas en búsqueda de protección internacional a la puesta en práctica de mecanismos de atención y acogida integral profesional.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

El 11 de septiembre de 2.015 los cuatro Grupos Políticos con representación en el Pleno Municipal firmaron una **declaración institucional** en la que asumen este compromiso, que implica:

1- El respeto del Derecho de Asilo y de los derechos humanos es una cuestión prioritaria para una ciudad abierta, plural y solidaria como Madrid.

2- Las crisis humanitarias, los conflictos y las graves violaciones de derechos humanos están convirtiendo el siglo XXI en el siglo de las personas refugiadas. Sesenta millones de personas, se han visto obligadas a abandonar sus hogares huyendo de la violencia y la persecución. Solo en lo que va de año, se han presentado más de medio millón de solicitudes de asilo en la UE, en su mayoría personas de Siria, Afganistán y Eritrea. Muchas de ellas, llegan a nuestras fronteras en busca de protección y tenemos el deber y el compromiso de brindarles una adecuada acogida que les ayude a emprender una nueva vida con autonomía y dignidad.

3- El Ayuntamiento de Madrid expresa su compromiso a fortalecer la red de acogida de personas refugiadas existente en el municipio y articular aquellas medidas que sean necesarias en colaboración con las organizaciones que trabajan en la defensa del Derecho de Asilo desde un enfoque no asistencialista, de restitución de derechos, centrado en la autonomía y la dignidad de las personas refugiadas.

4- Incorporemos la especificidad de la situación de las personas en búsqueda de protección internacional a la puesta en práctica de mecanismos de atención y acogida integral profesional. Todo ello con el fin de garantizar el respeto del Derecho de Asilo, una adecuada protección a las personas refugiadas, así como el abordaje de las causas que originan los desplazamientos forzados.

De esta forma, damos un paso que además de ser nuestro compromiso, responde a la iniciativa ciudadana que ha expresado su impulso solidario con las personas refugiadas.

Queremos ser tierra de asilo y refugio, como ejemplo de ciudad inclusiva, justa y comprometida con las personas en búsqueda de protección internacional.

2.- SISTEMA NACIONAL DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE PERSONAS SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

Centros de Acogida a Refugiados (CAR).	Son establecimientos públicos destinados a **cubrir las necesidades básicas de las personas destinatarias del Sistema de Acogida de Protección Internacional** y ayudarles en la **adquisición de las habilidades** para facilitar una vida independiente a la salida del Centro. Los CAR están dotados con personal técnico especializado, ofreciendo a los residentes, además del alojamiento y la manutención otras actuaciones para facilitar su proceso de autonomía.
Menor no acompañado.	Persona **menor de 18 años que llega al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable del mismo**, conforme a la ley o a la práctica del Estado miembro de que se trate, y mientras no esté, efectivamente, bajo el cuidado de tal adulto responsable de él; este concepto incluye al **menor que deja de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros**. A los efectos de su participación en el Sistema de Acogida de Protección Internacional se tendrá en cuenta la edad reflejada en el documento expedido por las autoridades competentes de documentar a los solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional en España.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Unidad familiar.	Conforme a la Ley de asilo, se consideran miembros de la familia del solicitante a las personas que se encuentren en el mismo Estado, en relación con su solicitud de Protección Internacional, **siempre que la familia existiera antes de la salida del país de origen**: • Los ascendientes en primer grado que acrediten la dependencia y sus descendientes en primer grado que fueran menores de edad. • El cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho. • Otro adulto que sea responsable del destinatario, de acuerdo con la legislación española vigente, cuando dicha persona sea un menor no casado. • Otros miembros de la familia de la persona destinataria, siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia respecto de aquella y la existencia de convivencia previa en el país de origen.
Unidad de convivencia.	Se considerarán integrantes de la unidad de convivencia a la persona solicitante y, en su caso, **quienes vivan con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o unión de hecho, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto y segundo grado respectivamente y por tutela o acogimiento familiar**.
Sistema de Acogida de Protección Internacional.	Conjunto de medidas dirigidas a solicitantes y beneficiarios de Protección Internacional en España, siempre que carezcan de recursos económicos y cumplan el resto de requisitos establecidos en este Manual, dirigidos a asegurar la **satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.**
Condiciones de acogida.	El conjunto de medidas que constituyen el Sistema de Acogida de Protección Internacional, tal y como se define en el punto anterior
Condiciones materiales de acogida.	El conjunto de medidas dentro del Sistema de Acogida de Protección Internacional que incluyen **alojamiento, manutención y vestido, así como el resto de ayudas económicas** previstas en este Manual.
Apátrida.	Toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado, conforme a su legislación.
Solicitante del Estatuto de apátrida en España.	Persona que **solicita formalmente** el reconocimiento del estatuto de apátrida en las dependencias habilitadas al efecto.

Mediante **Real Decreto 220/2.022, de 29 de marzo**, se aprueba el **Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.**

Desde que, en **1978, España se adhiere a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados**, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, nuestro país manifiesta un importante compromiso con el reconocimiento y ejercicio del derecho a la protección internacional.

Como **Estado miembro de la Unión Europea**, el avance en la creación de un **Sistema europeo común de asilo (SECA)** ha ido definiendo el desarrollo de esta política en el plano nacional. El SECA pretende, según fija el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un estatuto uniforme de asilo y de protección subsidiaria para los nacionales de terceros países y un sistema común para la protección temporal de las personas desplazadas, en caso de afluencia masiva.

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

En este marco se incluye la **Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban **normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional que busca garantizar unas condiciones un nivel de vida dignas de los solicitantes y unas condiciones comparables en todos los Estados miembros.**

En el ámbito nacional, la **Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria,** refiere la necesidad de proporcionar servicios sociales y de acogida a las personas solicitantes en estado de necesidad. Por ello, el capítulo III del título II se refiere a las **condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional.**

Este sistema de acogida, pensado para la atención a un número limitado de personas, se ha visto desbordado por el aumento exponencial de las solicitudes de protección internacional, configurándose a través de una serie de protocolos, manuales e instrucciones, así como de las distintas normas reguladoras de las subvenciones, lo que ha generado la necesidad de armonizar la regulación mediante esta norma de rango reglamentario con la finalidad de establecer las condiciones generales básicas del sistema de acogida, recoger las características de los centros y recursos de acogida y regular un sistema de financiación y gestión de los recursos de acogida que garantice su estabilidad en el tiempo y una mejor previsión de las necesidades y recursos, fomentando el abordaje plurianual e incentivando la innovación y la reducción de costes.

En consecuencia, se plantea una **reforma del sistema que incremente su eficiencia en la provisión de los servicios de acogida**, mediante un nuevo modelo de colaboración con entidades, a través de un sistema de acción concertada, que se suma a los servicios de acogida gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tanto de forma directa, como indirecta a través de fórmulas contractuales, así como a aquellos otros que con carácter excepcional se dispongan para la atención a situaciones de urgente necesidad y a circunstancias de vulnerabilidad.

El **nuevo modelo de acción concertada** permite superar algunas de las limitaciones del actual sistema de subvenciones. Así, la previa planificación de las necesidades del sistema permite conceder una autorización a toda entidad que cumpla los requisitos establecidos para la prestación de servicios de acogida durante un periodo de hasta cuatro años. De esta manera, se promueve una visión plurianual del sistema, incrementando su estabilidad y previsibilidad y permitiendo, al mismo tiempo, un vínculo más estrecho con las entidades. En este contexto, el nuevo modelo contempla el establecimiento de sistemas interoperables de información, que permitirá su intercambio en tiempo real y el lograr una mayor transparencia, reduciendo la carga administrativa y facilitando la evaluación efectiva.

2.1.-	**SISTEMA DE ACOGIDA.**

OBJETO.
El objeto de este reglamento es desarrollar lo dispuesto en el capítulo III del título II de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, **configurando el sistema de acogida en materia de protección internacional**
DEFINICIONES.
A los efectos de este reglamento, se entiende por: a) **Sistema de acogida de protección internacional**: conjunto de recursos, actuaciones y servicios que se proporcionan a través del correspondiente itinerario a las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 3 con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

b) **Carencia de medios económicos**: cuando la persona destinataria dispone de unos ingresos y rentas mensuales que no superan la cuantía mensual individual de la renta garantizada prevista en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital. A estos efectos serán computables los bienes patrimoniales propios, ingresos provenientes de un empleo, así como cualquier tipo de ayuda social.

c) **Situación de vulnerabilidad**: es la convergencia de circunstancias que aumentan la probabilidad de la persona de sufrir contingencias que disminuyan su más elemental bienestar. Entre otras, se incluyen personas menores de edad, personas de edad avanzada, personas con discapacidad, personas con enfermedades graves, mujeres embarazadas, madres o padres solos con hijos o hijas menores de edad, víctimas de trata de seres humanos, víctimas de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, personas pertenecientes a grupos étnicos o nacionales objeto de discriminación, personas con problemas de salud mental, personas LGTBI+ u otras personas que hayan sufrido torturas, violaciones o cualquier forma grave de violencia psicológica, física o sexual, que son distintas de las torturas.

d) **Itinerario de acogida**: proceso dirigido a favorecer la adquisición gradual de autonomía de las personas destinatarias, a través del acceso a las prestaciones y recursos del sistema, de acuerdo con el momento del procedimiento de protección internacional en el que se encuentren (en tramitación, solicitud admitida o finalizado), con sus características personales y familiares, así como sus eventuales necesidades específicas en materia de acogida e inclusión sociolaboral.

e) **Centro de acogida**: cualquier lugar de los recogidos en el título III de este reglamento en el que se proporcione alojamiento o cualquier otra de las condiciones materiales de acogida a las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 3.

f) **Condiciones de acogida**: conjunto de actuaciones y servicios que deben prestarse a las personas destinatarias que se determinen por las administraciones competentes de conformidad con lo establecido en este reglamento.

g) **Condiciones materiales de acogida**: las condiciones de acogida que incluyen alojamiento, alimentación y vestuario, proporcionadas en especie o en forma de asignaciones financieras o de vales, y una asignación para gastos diarios.

h) **Personas destinatarias**: las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación por reunir las condiciones del artículo 3.

i) **Personas reasentadas**: aquellas personas que se encuentran incluidas en el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados.

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN.

1. Podrán acceder al sistema de acogida de protección internacional las **personas que presenten una solicitud de protección internacional** en los términos descritos en el artículo 17. 1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, las que fueren **beneficiarias de protección internacional en España, así como los solicitantes y beneficiarios del estatuto de apátrida o de protección temporal**, siempre **que carezcan de recursos económicos suficientes y cumplan los requisitos de acceso y permanencia en el sistema de acogida** establecidos en el presente reglamento.

2. Las personas solicitantes de protección internacional a que hace mención el apartado 1, cuando su solicitud haya sido inadmitida a trámite en España por haber aceptado otro Estado miembro de la Unión Europea la responsabilidad de examinar su solicitud de asilo, en virtud del reglamento (UE) 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, podrán ser destinatarias del sistema de acogida durante un periodo no superior a un mes a partir de la notificación de la inadmisión por toma a cargo del interesado por el otro Estado, prorrogable por causas excepcionales, previa autorización por resolución de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN.

Lo dispuesto en el presente reglamento se aplicará a **todas las personas que se encuentren en el sistema de acogida de protección internacional, sea cual sea la tipología o ubicación del recurso en el territorio español.**

GESTIÓN DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

La Secretaría de Estado de Migraciones, en el ámbito de sus competencias, será el órgano responsable de planificar, establecer las prestaciones, actuaciones y servicios incluidos en el sistema de acogida de protección internacional y efectuar el seguimiento y evaluación de todas ellas.

2.2.- ITINERARIO DEL SISTEMA DE ACOGIDA.

DISPOSICIONES COMUNES.

PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN.

La Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, velará por el respeto a los siguientes **principios:**

a) Garantizar unas **condiciones materiales de acogida** durante todo el periodo de permanencia en el sistema de acogida de protección internacional y en cualquiera de las instalaciones o recursos.

b) Asegurar la **atención especializada a las necesidades específicas** de las personas en situación de vulnerabilidad, de la manera más ágil posible, así como las condiciones adecuadas a la edad, sexo y circunstancias personales, familiares o sociales de las personas destinatarias, con especial atención al tratamiento específico e individualizado de la infancia y la adolescencia.

Para garantizar su puesta en práctica, se desarrollará un sistema de indicadores basados en las circunstancias individuales de las personas destinatarias, así como el país de procedencia, para la planificación del itinerario de acogida y, en su caso, el establecimiento de condiciones básicas o reforzadas de acogida.

c) Incorporar el **enfoque de derechos humanos, de género y de interseccionalidad en todos los programas, medidas y actuaciones** que se lleven a cabo, lo que incluye el reconocimiento de la discriminación y la violencia que afecta específicamente a las mujeres y la prevención y atención a las violaciones de los derechos humanos de las personas LGTBI+ y de las personas por su origen nacional o étnico.

d) Promover y supervisar la **armonización de las condiciones del sistema de acogida de protección internacional**, garantizando la igualdad de trato a las personas destinatarias y unos estándares mínimos relativos a la prestación de los servicios, la formación de los/las profesionales y las ratios de personas atendidas.

e) Fomentar el proceso de **integración gradual y autonomía de las personas destinatarias en el ámbito territorial donde se ubique el recurso de acogida**, mediante el diseño de un itinerario individualizado y promoviendo la participación de las personas destinatarias en su elaboración.

f) El **mantenimiento de la unidad familiar** de las personas incorporadas al sistema de acogida de protección internacional, cualesquiera que sean los recursos a los que se les asigne.

g) Garantizar el **interés superior del menor**.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

h) Garantizar que los solicitantes tengan la **posibilidad de comunicarse con sus parientes**, con sus asesores jurídicos o consejeros, con personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en España y de organizaciones y órganos competentes nacionales, internacionales y no gubernamentales, en cualquiera de los recursos de acogida previstos en este reglamento.

i) Proteger la **privacidad y confidencialidad de las personas destinatarias**.

j) Promover la **colaboración y complementariedad con los recursos autonómicos y locales** destinados a solicitantes y beneficiarios de protección internacional.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. La acogida de las personas a las que se refiere el artículo 3 podrá prestarse en **recursos o servicios gestionados de forma directa o indirecta, por distintos agentes**, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre. En concreto, se podrá prestar:

a) **De forma directa**, en los centros establecidos para ello por la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal.

b) **De forma indirecta**, mediante **fórmulas contractuales**, o bien mediante la correspondiente **autorización de acción concertada** a entidades o a **través de centros subvencionados**, siempre que no se duplique la financiación pública de los servicios prestados por estas organizaciones.

2. Corresponde a la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, realizar la **planificación, coordinación y gestión de los recursos** del apartado 1, así como llevar a cabo las labores de **seguimiento, control y comprobación necesarias.** Esta planificación tendrá en cuenta el sistema de indicadores, establecido mediante resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones, para la identificación de circunstancias que den lugar a una fórmula ponderada que permitirá a la autoridad responsable de la acogida dirigir a los solicitantes hacia una vía de acogida básica o reforzada.

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

1. Para el cumplimiento de los fines y objetivos inherentes al sistema de acogida de protección internacional, la Secretaría de Estado de Migraciones promoverá la **cooperación interinstitucional en el ámbito de la Administración General del Estado, especialmente con aquellos departamentos ministeriales que ejercen competencias en materia de protección internacional y de protección a la infancia**, incluido el intercambio de información con fines de seguimiento y evaluación del funcionamiento del sistema de acogida.

2. Asimismo, promoverá la **colaboración y cooperación con las administraciones autonómicas y locales**, con la finalidad de garantizar la coherencia, complementariedad y eficacia en la aplicación de las políticas de acogida e inclusión a personas destinatarias.

ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

REQUISITOS DE ACCESO AL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. Las personas solicitantes de protección internacional que **carezcan de recursos económicos** tal y como dispone el artículo 2.b) t**endrán derecho a acceder y permanecer en el sistema de acogida de protección internacional** en los términos que establece la Ley 12/2009, de 30 de octubre, sin perjuicio de la apreciación, en su caso, de alguna de las causas de inadmisión del artículo 20 de dicha ley, con los efectos legalmente previstos.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2. Si el solicitante ya contaba con recursos económicos cuando presentó la solicitud o si accediera con posterioridad a recursos, se estará a lo dispuesto en el artículo 32.

3. La carencia de medios económicos se acreditará mediante **declaración responsable**, siendo potestad de la Administración la de requerir, en cualquier momento, la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos, pudiendo asimismo llevar a cabo las comprobaciones que resulten oportunas. Las actuaciones de comprobación se realizarán en el marco de la colaboración de la Secretaría de Estado de Migraciones con las administraciones autonómica y local.

VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DURANTE SU PERMANENCIA EN EL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. La permanencia en el sistema de personas en situación de vulnerabilidad debe ir unida a una **valoración específica de sus necesidades**. Esta valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Estado de Migraciones y su gradación correspondiente, mediante la aplicación, por profesionales con capacitación específica, de **indicadores relativos a la edad, el sexo, la discapacidad, la identidad de género, la orientación sexual, la situación familiar, el origen étnico, la nacionalidad**, las condiciones en el país de origen u otros indicadores psicosociales y de relación con el entorno, y aquellos otros que determinen la existencia de una situación de excepcional vulnerabilidad y, en consecuencia, unas condiciones reforzadas de acogida.

2. La valoración de estos indicadores, basados en el seguimiento realizado durante la permanencia de la persona, que hayan puesto de manifiesto la existencia de una situación de vulnerabilidad, deberá registrarse tan pronto como se detecten, y esta información deberá comunicarse al responsable del recurso o centro, a fin de ofrecer las garantías y la ayuda necesaria o bien proponer la derivación a un centro en el que se atiendan las necesidades particulares.

ITINERARIO DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

ITINERARIO DE ACOGIDA.

1. La intervención a las personas destinatarias se lleva a cabo a través de un **itinerario de acogida** que se desarrolla en **tres fases: valoración inicial y derivación, acogida y autonomía**.

2. El itinerario se inicia con un **proceso de evaluación individualizado** de las circunstancias de la persona destinataria al acceder al sistema o, en el caso de las personas reasentadas, desde la llegada al territorio. En la definición del itinerario se garantizará la **participación de la persona destinataria** en la planificación, desarrollo y evaluación de las acciones que integra, conforme al principio de participación recogido en el artículo 6.

3. Para la determinación de las condiciones materiales de acogida a las que tendrán acceso las personas destinatarias, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, las necesidades particulares que puedan presentar las personas en situación de vulnerabilidad a las que se refiere el artículo 2.c).

4. Para el acceso a las plazas específicas o recursos adaptados a las **circunstancias particulares de las personas en situación de vulnerabilidad**, se deberá aportar un **informe de propuesta de ingreso en una plaza para personas en situación de vulnerabilidad o con necesidades específicas de atención**. En dicho informe deberá quedar justificada la necesidad de acogida para una atención específica y especializada, señalando el tipo de recurso al que se propone la derivación y adjuntando toda la documentación que apoye la propuesta, así como cualquier otro aspecto a tener en cuenta para el diseño del itinerario. La derivación se realizará en el plazo más breve posible. En el caso de las personas menores de edad, se realizará una evaluación de su interés superior y necesidades específicas, motivando cada decisión que les afecte.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

5. Durante el tiempo de permanencia en el sistema de acogida de protección internacional, se realizará un **seguimiento regular de las necesidades particulares de la persona destinataria**, para garantizar el abordaje de cualquier cambio que se pueda producir. El seguimiento se realizará de acuerdo con las instrucciones dictadas por la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal.

6. La propuesta de derivación a plazas para personas en situación de vulnerabilidad podrá señalar la conveniencia de derivar a la persona destinataria a otros recursos o centros no incluidos en el sistema de acogida. Esto se efectuará cuando se haya valorado, de acuerdo con las necesidades específicas de atención y protección, la conveniencia de esta derivación, se haya informado a la persona destinataria en un idioma que comprenda y se cuente con su consentimiento.

Con la finalidad de garantizar la efectiva atención y protección en los supuestos arriba indicados y, en particular, en los casos de **personas víctimas de trata de seres humanos, de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, o que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual,** serán de aplicación los protocolos y mecanismos de coordinación interinstitucional y derivación que al efecto se establezcan.

7. La **duración total del itinerario no debe superar los dieciocho meses**, con la salvedad de aquellos casos de vulnerabilidad, que excepcionalmente se autoricen por la administración competente.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. Junto a los derechos reconocidos a los solicitantes de protección internacional en el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, las personas destinatarias tendrán, desde que accedan al sistema de acogida de protección internacional y durante el tiempo en que permanezcan en él, los siguientes **derechos:**

a) **Ser informadas, en un idioma que comprendan**, sobre las condiciones del sistema de acogida de protección internacional y del recurso de acogida, de sus derechos y deberes como personas usuarias, así como de las causas para la reducción o retirada de las condiciones de acogida. Cuando las personas destinatarias sean personas menores de edad, se establecerá un procedimiento que asegure el acceso a información adaptada a su edad y madurez y el derecho a ser oídos.

b) **Conocer los derechos y deberes relativos a su situación administrativa**, así como los requisitos para su permanencia en el recurso del sistema de acogida de protección internacional que le haya sido asignado. En el caso de las personas en situación de vulnerabilidad o con necesidades específicas de atención, esta información comprenderá la relativa a los derechos y recursos especializados a los que puedan tener acceso.

c) **Recibir una atención integral para la recuperación de la violencia** que, en su caso, hubiera sufrido con anterioridad o en el contexto del desplazamiento.

d) **Hacer uso de los servicios y actividades prestados en el recurso de acogida, con respeto a las normas de convivencia y funcionamiento** establecidas, así como al acceso a las actividades previstas en este reglamento, con independencia de su situación habitacional y siempre que no hayan sido dados de baja del sistema por haber incurrido en alguna de las causas previstas en el artículo 32.

e) **Ser informadas de cualquier modificación del régimen de funcionamiento del recurso**, así como de los posibles traslados a otros recursos con la debida antelación.

f) **Dirigirse al personal responsable** del recurso asignado y utilizar las vías establecidas para formular las peticiones y reclamaciones relativas a su tratamiento o al sistema que eventualmente formulen.

g) **Derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal**, según legislación vigente.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

h) **Derecho a comunicarse con sus parientes, con sus asesores jurídicos o consejeros**, con personas que representen a ACNUR y a otras organizaciones y órganos competentes nacionales, internacionales y no gubernamentales.

2. Junto a las obligaciones impuestas a los solicitantes de protección internacional en el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, las personas destinatarias deberán **observar las normas de funcionamiento básico de los centros** y evitar las conductas que, de conformidad con lo dispuesto en el título IV de este reglamento, pueden derivar en una reducción o retirada de las condiciones de acogida.

Asimismo, estarán obligadas a coo**perar con las autoridades competentes y entidades autorizadas en el marco del sistema de acogida**, cuando así se le requiera en relación a cualquier circunstancia de participación en el mismo, salvo razones excepcionales debidamente justificadas.

3. Se facilitará a las personas destinatarias la información sobre sus derechos y deberes en el primer idioma que indiquen. Si no fuera posible, se les proporcionará en un idioma que razonablemente comprendan.

INFORMACIÓN.

1. Las personas destinatarias del sistema de acogida de protección internacional serán **informadas de los derechos y obligaciones que comporta su participación en el itinerario de acogida**. La información deberá proporcionarse en el primer idioma que indique el destinatario o, si no fuera posible, en un idioma que razonablemente comprendan.

2. En el momento de ingresar en el sistema de acogida de protección internacional, las personas destinatarias deberán sus**cribir el compromiso escrito de participación en dicho sistema y de respeto a las obligaciones que les correspondan** mientras permanezcan en él.

FINALIZACIÓN DEL ITINERARIO DE ACOGIDA.

1. El itinerario en el sistema de acogida de protección internacional finalizará por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 32.2.

2. La notificación al interesado de la resolución desfavorable determinará la finalización del itinerario.

3. Dictada resolución, si ésta fuera favorable a la concesión de la protección internacional o del estatuto de apátrida, las administraciones competentes velarán por **facilitar la plena inclusión de la persona en la sociedad española.** Para ello, la Secretaría de Estado de Migraciones promoverá la cooperación con otras administraciones competentes mediante la formalización de acuerdos o protocolos de actuación.

FASE DE VALORACIÓN INICIAL Y DERIVACIÓN.

OBJETIVO.

1. El objetivo de esta fase es realizar una **primera valoración del perfil y necesidades de la persona destinataria, para su derivación, en el plazo más breve posible, a los recursos disponibles más adaptados a su perfil**. Se realizará un proceso de **evaluación del interés superior del menor** en todos aquellos casos de familias con hijos menores de edad a cargo.

2. Al objeto de garantizar la **cobertura de las necesidades básicas y urgentes**, incluido el alojamiento provisional, se podrá proceder a su derivación, con carácter provisional, a alguno de los centros o recursos de alojamiento descritos en el título III.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3. La fase de valoración inicial y derivación incluirá una evaluación de posibles factores de vulnerabilidad, de acuerdo con el artículo 11, con el fin de **identificar eventuales necesidades específicas de acogida y de proceder a su derivación a los recursos del sistema adecuados** a las necesidades particulares de atención detectadas.

ACTUACIONES.

Las actuaciones que se realizarán en la fase de valoración inicial y derivación serán las siguientes:

a) **Valorar las necesidades particulares de acogida o intervención**, si las hubiera, de las personas destinatarias atendiendo a factores de vulnerabilidad que puedan requerir una atención especial, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

b) **Ofrecer orientación básica sobre el sistema de acogida** de protección internacional.

c) **Recabar la información que acredite el cumplimiento de los requisitos** establecidos en el artículo 9 para acceder al sistema de acogida y otros datos básicos.

d) **Atender, si fuera necesario, las necesidades básicas y urgentes de las personas destinatarias**, consistentes, como mínimo, en la entrega de kits básicos de higiene personal y vestuario, alojamiento provisional y manutención, incluida alimentación infantil y asistencia sanitaria y de control epidemiológico.

e) **Realizar las gestiones necesarias para el acceso al sistema de acogida** de las personas destinatarias que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 3.

f) Prestar **atención psicológica en caso necesario y asistencia jurídica específica** en materia de protección internacional y del estatuto de apatridia.

g) Ofrecer **traducción e interpretación cuando se requiera**, garantizando la accesibilidad universal.

h) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la Secretaría de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de acogida.

DURACIÓN.

La permanencia en recursos de alojamiento provisional será del tiempo imprescindible para la valoración y derivación a un recurso adecuado de la fase de acogida, **no pudiendo exceder, con carácter general, de un mes desde el ingreso en ellos.** La Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal podrá ampliar este plazo por razones debidamente justificadas y en supuestos excepcionales.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

FASE DE ACOGIDA.

OBJETIVO.

1. El objetivo de esta fase es **apoyar la inclusión de las personas destinatarias y proporcionar las habilidades necesarias para desarrollar una vida independiente a la salida de los recursos de acogida**.

2. Esta fase se inicia con la **asignación de un recurso de acogida a la persona destinataria**, adecuado a su perfil y necesidades. Durante esta fase, además de garantizar las condiciones materiales de acogida de alojamiento y manutención de las personas destinatarias, se procederá a diseñar, con su participación, un **itinerario individualizado que facilite su inclusión y adquisición de autonomía**. En el caso de las personas **menores de edad**, su itinerario tendrá el objetivo de facilitar y acompañar el cumplimiento de su interés superior, con especial atención a su derecho a la educación, al esparcimiento, a la vida familiar, al desarrollo, a la protección, y a los servicios de salud mental y atención psicosocial.

3. Los dispositivos adscritos a la fase de acogida contarán con **equipos multidisciplinares** a fin de proporcionar a las personas residentes las condiciones materiales de acogida, así como otras actuaciones que les garanticen una atención integral.

Asimismo, garantizarán la ate**nción a las necesidades particulares de las personas en situación de vulnerabilidad a través de los recursos específicos** cuyas características se encuentran descritas en el título III. Si se detectan necesidades particulares que no hubieran emergido en la fase de valoración inicial se derivará a las personas a estos recursos específicos.

ACTUACIONES.

Durante la fase de acogida se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a) **Cubrir las necesidades materiales** de acogida.

b) Prestar **apoyo, intervención y acompañamiento social, psicológico, jurídico y cultural**.

c) Proporcionar **enseñanza del idioma y actuaciones de alfabetización y lectoescritura** para el desenvolvimiento de las personas destinatarias en el territorio de acogida, en caso necesario.

d) Facilitar **asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de formación**.

e) Facilitar **servicios de traducción e interpretación**, garantizando la accesibilidad universal.

f) Promover el **acceso al sistema educativo de las personas menores de edad en el plazo máximo de tres meses** desde la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional o del estatuto de apatridia.

g) Apoyar la **conciliación de las actividades que tenga que desarrollar la persona destinataria con su vida personal y familiar.**

h) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la Secretaría de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de acogida.

DURACIÓN.

1. La duración de esta fase se extenderá hasta la resolución del procedimiento de solicitud de apatridia o de protección internacional, en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, que fija un **plazo máximo de seis meses**, pudiendo excepcionalmente dicho plazo ser superior en los términos establecidos en el artículo 19 de la misma ley.

2. En el supuesto de beneficiarios de protección internacional que se encuentren **en situación de vulnerabilidad, su permanencia podrá extenderse por una duración adicional de un máximo de seis meses**.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3. En el supuesto de personas reasentadas, su permanencia en esta fase tendrá una duración máxima de seis meses.

FASE DE AUTONOMÍA.

OBJETIVO.

1. El objetivo de esta fase es **apoyar la adquisición de autonomía de las personas beneficiarias** de protección internacional o del estatuto de apatridia, así como la **consolidación de conocimientos y habilidades que hagan efectiva su plena inclusión en la sociedad.**

2. El inicio de la fase de autonomía se produce con la **salida del recurso de acogida** e implica la **continuación del itinerario individualizado** diseñado en la fase de acogida.

ACTUACIONES.

Durante la fase de autonomía se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a) **Apoyar la autonomía mediante la asignación de ayudas económicas destinadas a cubrir las necesidades básicas**. La concesión de estas ayudas vendrá determinada en función de las necesidades individualizadas de cada persona.

b) Prestar **apoyo social, psicológico, jurídico y cultural**.

c) Proporcionar **enseñanza del idioma y actuaciones de alfabetización y lectoescritura** en caso necesario.

d) Facilitar **asesoramiento sociolaboral y apoyo en el acceso a programas de formación**.

e) Facilitar **servicios de traducción e interpretación**.

f) **Apoyar la conciliación** de las actividades que tenga que desarrollar la persona destinataria con su vida personal y familiar.

g) Cualesquiera otras actuaciones que pueda determinar la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal de la Secretaría de Estado de Migraciones y que sirvan a los fines del itinerario de inclusión.

DURACIÓN.

1. La fase de autonomía tendrá una **duración máxima de seis meses**.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la fase de autonomía **podrá tener una duración máxima adicional de seis meses en el caso de personas reasentadas y de personas en situación de vulnerabilidad.**

COOPERACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, en el ámbito de sus competencias, estrategias de inclusión de las personas beneficiarias de protección internacional mediante la **cooperación y colaboración con las comunidades autónomas**. Para ello, se podrán celebrar los oportunos convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento de colaboración.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2.3.- RECURSOS DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

DISPOSICIONES GENERALES.

TIPOLOGÍA DE RECURSOS DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. El sistema de acogida de protección internacional se compone de una **red de recursos de acogida residencial de titularidad pública y privada, bajo dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Migraciones, a la que corresponde la coordinación y evaluació**n, y que serán gestionados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre. En concreto, la acogida de las personas destinatarias incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 3 se llevará a cabo en los siguientes recursos:

a) **Centros de titularidad pública estatal,** gestionados por la Secretaría de Estado de Migraciones, mediante la prestación directa de los servicios por personal de la administración, o bien indirecta a través de fórmulas contractuales o subvenciones.

b) **Dispositivos de acogida gestionados mediante autorización de acción concertada** que sea otorgada por la Secretaría de Estado de Migraciones a entidades de carácter privado, de conformidad con lo dispuesto en el título V.

c) **Otros dispositivos de acogida de titularidad privada, subvencionados a organizaciones no gubernamentales**, que se pongan a disposición del sistema de acogida de protección internacional, cuando sea necesario **por razones de urgente necesidad e interés general, o para garantizar la atención especializada** a personas destinatarias que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

2. Todos los recursos que integran el sistema de acogida deberán cumplir con las disposiciones de este reglamento y aplicarán las instrucciones y protocolos que, en su desarrollo, se dicten por la Secretaría de Estado de Migraciones y sus órganos administrativos, en relación con las condiciones de acogida, garantizando la armonización en la intervención con las personas destinatarias, sin perjuicio de las actuaciones dirigidas a la atención de necesidades específicas de las personas en situación de vulnerabilidad.

3. Con independencia de la titularidad y tipología del recurso en el que se encuentren las personas destinatarias del sistema de acogida y de la fase del itinerario, la Secretaría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, velará en todo momento por garantizar el cumplimiento de los principios generales recogidos en el artículo 6 de este reglamento.

4. Los centros que integran el sistema de acogida de protección internacional se regirán por las normas de funcionamiento básico que se determinen por la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal en la correspondiente instrucción, de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato, publicidad y vinculación de los requisitos y normas de funcionamiento con los servicios que se presten.

Los recursos del sistema de acogida de protección internacional deberán contar con una **reglamentación interna** fijada con arreglo a los criterios comunes que para ello se establezcan, que cuente con la conformidad de la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

PRINCIPIOS RECTORES.

Constituyen principios rectores de la gestión de los recursos, cualquiera que sea su tipología y unidad responsable de su gestión, los siguientes principios:

a) **Igualdad de trato entre todas las personas** destinatarias del sistema de acogida de protección internacional.

b) **Perspectiva de género e interseccionalidad**.

c) **Prevención, detección, actuación y derivación ante posibles casos de trata d**e seres humanos.

d) **Proporcionalidad en la adopción y ejecución de las decisiones de reducción o de retirada de las condiciones de acogida**.

e) **Inspección y control materiales y financieros** de la gestión.

f) La **prevención del acoso y de los actos de violencia de género, incluida la violencia y el acoso sexuales**.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

1. Las personas destinatarias serán derivadas al recurso de alojamiento que se considere más adecuado atendiendo a los **criterios siguientes**:

a) La edad, el sexo, la discapacidad y la situación familiar, así como, en la medida de lo posible, otras características asociadas a su posible vulnerabilidad y a las eventuales necesidades específicas de acogida que se detecten, previa evaluación de la persona destinataria, incluido el perfil sociolaboral.

b) La promoción de una distribución territorial equilibrada.

c) El lugar de presentación de su solicitud de protección internacional y el estado de su tramitación.

2. Excepcionalmente, y salvo en los casos en los que concurra fuerza mayor o citación de las autoridades o de los tribunales, la persona que desee abandonar temporalmente la provincia en que se sitúa el recurso de acogida al que fue asignada, podrá solicitar la autorización del órgano administrativo correspondiente de la Secretaría de Estado de Migraciones cuando concurran circunstancias tales como motivos laborales, razones médicas o situaciones relacionadas con familiares de hasta el primer grado, siempre que se aporte documentación justificativa.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

CENTROS DE VALORACIÓN INICIAL Y DERIVACIÓN.

1. Los **centros de valoración inicial y derivación** son **establecimientos de alojamiento colectivo y estancia provisional**, en los que se proporciona a las personas destinatarias las actuaciones señaladas en el capítulo IV del título II.

2. La ubicación, dimensiones y capacidad de los centros atenderá a **razones de proximidad geográfica con las zonas del territorio que reciban mayores flujos migratorios.**

CENTROS DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. Los **centros de acogida de protección internacional** son **centros abiertos, de alojamiento colectivo**, destinados a proporcionar, en los términos de lo dispuesto en el capítulo V del título II de este reglamento, **acogida a las personas destinatarias en atención a la valoración realizada sobre sus necesidades de acogida una vez que su solicitud haya sido admitida a trámite**.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2. Estos centros tendrán las siguientes características:

a) Estarán dirigidos a proporcionar a las personas destinatarias, en tanto se resuelve su solicitud de protección internacional, un **itinerario individualizado dentro del sistema de acogida de protección** internacional conforme a lo previsto en su compromiso de participación en dicho sistema. Asimismo, en ellos se proporcionará **acompañamiento para el acceso a los servicios y prestaciones** puestos a disposición de la ciudadanía por las administraciones públicas competentes, a través de los instrumentos de colaboración orientados a favorecer la interacción social con la comunidad de acogida.

b) Contarán con **dotación material y personal precisa** para garantizar la atención a las personas destinatarias, proporcionándoles unas **condiciones de acogida dignas y adaptadas a sus necesidades**. Asimismo, se podrá prever la **dedicación específica de centros, instalaciones y plazas a la atención de necesidades particulares de personas en situación de vulnerabilidad**.

c) Contarán con **protocolos de prevención del acoso y los actos de violencia de género, incluida la violencia y el acoso sexuales**. Estos protocolos incluirán el establecimiento en cada centro de un punto focal que sirva de referencia para la prevención, detección y coordinación de actuaciones en casos de violencia contra las mujeres.

PERSONAL AL SERVICIO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. Las personas que trabajen o presten servicios en los recursos de acogida deberán tener una **formación adecuada, incluida formación específica en materia de igualdad de oportunidades y violencia contra las mujeres, y estarán sometidas a las normas de confidencialidad** en relación con la información a que tengan acceso por razón de su trabajo.

2. La Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal promoverá la **realización de cursos y actividades concretas de formación** de obligado cumplimiento, en especial, en el ámbito de las actuaciones a realizar respecto de las situaciones que acontecen en lo regulado en el título IV.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS RECURSOS.

Corresponderá a la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal la aprobación de las normas básicas de funcionamiento aplicables y exigibles en todos los recursos del sistema de acogida de protección internacional.

2.4.- REDUCCIÓN O RETIRADA DE LAS CONDICIONES DE ACOGIDA.

REDUCCIÓN O RETIRADA DE LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE ACOGIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. Los siguientes supuestos darán lugar a la **reducción de las actuaciones de acogida**:

a) El **acceso a recursos económicos que suponga la superación del umbral establecido en el artículo 2.b) de este reglamento**, siempre que no se supere la cuantía prevista en el apartado segundo de este artículo, en cuyo caso se producirá la retirada de las condiciones de acogida.

b) El **abandono del centro o dispositivo de acogida asignado sin informar a los responsables**, cuando, de conformidad con el régimen disciplinario aplicable, no deba dar lugar a la retirada de las condiciones de acogida.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

c) La **vulneración de las normas de funcionamiento básico del centro o de los derechos de otros residentes o del personal, así como la perturbación de la convivencia**, cuando, de conformidad con el régimen disciplinario aplicable, estas conductas no den lugar a la retirada de las condiciones de acogida.

2. Los siguientes supuestos darán lugar a la **retirada de las condiciones de acogida**:

a) La **falta de formalización, inadmisión, denegación o desistimiento de la solicitud de protección internacional de protección temporal o de apatridia**.

b) El **cese o la revocación del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria** concedida conforme a lo establecido en el título IV de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

c) El **acceso a recursos económicos cuando estos superen el importe de las prestaciones** que se reciben. La determinación de estos costes se hará conforme a lo establecido en el artículo 42 de este reglamento.

d) **Haber finalizado el periodo del programa o prestación concretamente autorizado**.

e) El **abandono del centro o dispositivo de acogida asignado sin informar a los responsables, cuando así lo prevea el régimen disciplinario aplicable**.

f) La **vulneración de las normas de funcionamiento básico del centro o de los derechos de otros residentes o del personal, así como la perturbación de la convivencia**, cuando así lo prevean el régimen disciplinario aplicable.

3.- LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE REFUGIO Y ASILO.

Antes de pasar a analizar la legislación aplicable en materia de asilo y refugio recogemos los conceptos básicos en relación a esta materia.

Solicitante de asilo.	Es aquella **persona que ha presentado una solicitud de reconocimiento de su condición de refugiado y que se encuentra a la espera de su resolución**. Es un término que describe la situación jurídica en la que se encuentra la persona. A través de los procedimientos nacionales de asilo se determina la figura internacional de protección que le corresponde.
Amparo.	El **amparo concedido con la protección internacional (término que engloba tanto el derecho de asilo como la protección subsidiaria) consiste en la no devolución ni expulsión** de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España mientras subsistan las circunstancias en virtud de las cuales se les concede el derecho de asilo o de protección subsidiaria.
Desplazado/a.	Es aquella **persona que ha sido forzada a dejar su hogar por razones análogas a las del refugiado** (conflicto armado, violencia generalizada, violación de los derechos humanos, persecución, etc.), pero que no atraviesa ninguna frontera internacional, sino que permanece dentro de los límites de su país de nacionalidad. Legalmente, los desplazados continúan bajo la protección de su gobierno, aunque éste sea el responsable de su huida.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Protección subsidiaria.	Figura jurídica reconocida en la legislación española que **permite amparar a las personas procedentes de países extracomunitarios y a los apátridas que no reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas** pero que tienen motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir graves daños para su vida e integridad, y que no pueden o, a causa del citado riesgo, no quieren acogerse a la protección de ese país.
Reasentamiento.	Instrumento de protección para las personas refugiadas. En ocasiones, los refugiados son reasentados en un país distinto al primer país de acogida. Esta opción se toma cuando el primer país de acogida no puede garantizar la seguridad e integridad del refugiado; no puede afrontar la llegada de una gran cantidad de refugiados en un periodo de tiempo o existan en el segundo país de acogida mayores y mejores posibilidades para la integración social efectiva de la persona refugiada.
Reubicación.	Se trata del traslado de personas en necesidad manifiesta de protección internacional desde un Estado miembro de la UE a otro Estado miembro de la Unión. Tanto en el reasentamiento como en la reubicación, el efecto inmediato del estatuto jurídico de refugiado es la no devolución al país de origen. Adicionalmente, como solicitantes y beneficiarios de protección internacional, tienen derecho a la asistencia sanitaria, a la educación, a atención y orientación jurídica, a todos los servicios sociales y a trabajar a partir de los seis meses desde la presentación de la solicitud por el demandante de asilo salvo que se obtenga con anterioridad el estatuto de refugiado.
Refugiado/a.	La **Convención de Ginebra de 1951** establece que un refugiado es una **persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".** Las personas que huyen de conflictos armados o situaciones de violencia generalizada son también consideradas genéricamente como refugiadas.

3.1.- MARCO LEGAL.

El 28 de julio de 1951, una Conferencia Especial de Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, aprobó la **Convención sobre el Estatuto de los Refugiados**. La Convención define quién es un refugiado y también establece una serie de derechos de los refugiados y de obligaciones con respecto a los Estados de acogida, además de las obligaciones de estos Estados.

Posteriormente, el **Protocolo de Nueva York de 1967** actualizó contenidos y amplió su alcance a nivel territorial y temporal, otorgándole su carácter universal. El Protocolo de 1967 retiró las restricciones geográficas y temporales de la Convención.

El 20 de julio de 2001 se adopta la **Directiva 2001/55/CE del Consejo, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal** en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

El **Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas**, traspone la citada directiva a nuestro ordenamiento.

Por otra parte, el **artículo 13.4 de la Constitución española** de 1978 señala que "la Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

En 2009 se aprobó la Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, la cual configura el asilo, reconocido en el antes citado artículo 13.4 de la Constitución Española, como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con esta Ley, con la *Convención de Ginebra de 1951* y el *Protocolo de Nueva York de 1967*. La **Ley 12/2009 de 30 de octubre de 2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria**, tiene como objeto establecer los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas podrán gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el contenido de dicha protección internacional.

La condición de refugiado, definido en el artículo 3, reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o identidad sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.

Los actos en que se basen los fundados temores a ser objeto de persecución, deberán ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del apartado segundo del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada.

El **derecho a la protección subsidiaria** es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir daños graves.

La protección concedida con el **derecho de asilo y la protección subsidiaria** consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como la adopción de las medidas contempladas en esta Ley.

La Disposición Adicional Primera de la Ley de Asilo, prevé el reasentamiento de refugiados en España, establece que el Gobierno elaborará programas de reasentamiento de refugiados y acordará (el Consejo de Ministros) anualmente el número de personas que podrán ser reasentadas en España, a propuesta de los Ministerios del Interior y de Empleo y Seguridad Social. El **reasentamiento** es un procedimiento por el cual un refugiado que ha huido de su país porque estar perseguido por motivos de raza, religión, opiniones políticas, etc., y ha encontrado asilo temporal en otro país, es reasentado en un tercer país.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

3.2.- CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ASILO.

CONDICIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ASILO.

Los **actos** en que se basen los fundados temores a ser objeto de **persecución** por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, **deberán**:

a.- Ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales o bien

b.- Ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de derechos humanos, como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra a).

Los **actos de persecución** podrán revestir, entre otras, las siguientes **formas**:

a.- Actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual;
b.- Medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen de manera discriminatoria;

c.- Procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios;

d.- Denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias;
e.- Procesamientos o penas por la negativa a prestar servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento de dicho servicio conllevaría delitos o actos;

f.- Actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.

DAÑOS GRAVES PARA LA CONCESIÓN DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

Para la concesión del **derecho a la protección subsidiaria** constituyen daños graves:

- La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;
- La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante;
- Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

Para el reconocimiento del derecho de asilo o de concesión de la protección subsidiaria los fundados temores de ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves pueden asimismo basarse en acontecimientos sucedidos o actividades en que haya participado la persona solicitante, de forma expresamente no intencionada, con posterioridad al abandono del país de origen o, en el caso de apátridas, el de residencia habitual, en especial si se demuestra que dichos acontecimientos o actividades constituyen la expresión de convicciones u orientaciones mantenidas en el país de origen o de residencia habitual.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Quedarán **excluidas de la condición de refugiado** las personas a quienes las autoridades del país donde hayan fijado su residencia les hayan reconocido los derechos y obligaciones inherentes o equivalentes a sus nacionales o quienes se encuentren comprendidos en los siguientes supuestos previstos en la Convención de Ginebra:

- Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos.
- Que ha cometido un grave delito común, fuera del país del refugio, antes de ser admitida en él como refugiada.
- Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de la Naciones Unidas.
- Estos motivos también se aplicarán a las personas que participen o inciten a la comisión de estos delitos.

3.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

DERECHO A SOLICITAR LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. Las personas nacionales no comunitarias y las apátridas presentes en territorio español tienen derecho a solicitar protección internacional en España.

2. Para su ejercicio, los solicitantes de protección internacional tendrán **derecho a asistencia sanitaria y a asistencia jurídica gratuita,** que se extenderá a la formalización de la solicitud y a toda la tramitación del procedimiento, y que se prestará en los términos previstos en la legislación española en esta materia, así como derecho a intérprete en los términos del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000.

La **asistencia jurídica** referida en el párrafo anterior será preceptiva cuando las solicitudes se formalicen de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 21 de la presente Ley.

3. La presentación de la solicitud conllevará la **valoración de las circunstancias determinantes** del reconocimiento de la condición de refugiado, así como de la concesión de la protección subsidiaria. De este extremo se informará en debida forma al solicitante.

4. Toda información relativa al procedimiento, incluido el hecho de la presentación de la solicitud, tendrá **carácter confidencial**.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

1. El procedimiento **se inicia con la presentación de la solicitud**, que deberá efectuarse mediante **comparecencia personal** de los interesados que soliciten protección en los lugares que reglamentariamente se establezcan, o en caso de imposibilidad física o legal, mediante persona que lo represente. En este último caso, el solicitante deberá ratificar la petición una vez desaparezca el impedimento.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

2. La comparecencia deberá realizarse sin demora y en todo caso **en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves**. A estos efectos, la entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional prevista en esta Ley.

3. En el momento de efectuar la solicitud, **la persona extranjera será informada**, en una lengua que pueda comprender, acerca de:

a) el procedimiento que debe seguirse;

b) sus derechos y obligaciones durante la tramitación, en especial en materia de plazos y medios de que dispone para cumplir éstas;

c) la posibilidad de contactar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con las Organizaciones no Gubernamentales legalmente reconocidas entre cuyos objetivos figure el asesoramiento y ayuda a las personas necesitadas de protección internacional;

d) las posibles consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones o de su falta de colaboración con las autoridades; y

e) los derechos y prestaciones sociales a los que tiene acceso en su condición de solicitante de protección internacional.

4. La solicitud se formalizará mediante **entrevista personal que se realizará siempre individualmente**. De forma excepcional, podrá requerirse la presencia de otros miembros de la familia de los solicitantes, si ello se considerase imprescindible para la adecuada formalización de la solicitud.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOLICITANTES.

1. El solicitante de asilo, presentada la solicitud, tiene os siguientes **derechos:**

a) a ser documentado como solicitante de protección internacional;

b) a asistencia jurídica gratuita e intérprete;

c) a que se comunique su solicitud al ACNUR;

d) a la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición que pudiera afectar al solicitante;

e) a conocer el contenido del expediente en cualquier momento;

f) a la atención sanitaria en las condiciones expuestas;

g) a recibir prestaciones sociales específicas en los términos que se recogen en esta Ley.

2. Serán **obligaciones de los solicitantes** de protección internacional las siguientes:

a) cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de protección internacional;

b) presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación de que dispongan sobre su edad, pasado –incluido el de parientes relacionados–, identidad, nacionalidad o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección;

c) proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este último extremo;

d) informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él;

e) informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.

1. Solicitada la protección, **la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida**. No obstante, por motivos de salud o seguridad públicas, la autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares en aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

2. Asimismo, la **solicitud de protección suspenderá, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente**. A tal fin, la solicitud será comunicada inmediatamente al órgano judicial o al órgano gubernativo ante el que en ese momento tuviera lugar el correspondiente proceso.

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, podrá entregarse o extraditarse a una persona solicitante, según proceda, a otro Estado miembro de la Unión Europea en virtud de las obligaciones dimanantes de una orden europea de detención y entrega, o a un país tercero ante órganos judiciales penales internacionales.

4. Las personas solicitantes de asilo tienen **derecho a entrevistarse con un abogado en las dependencias de los puestos fronterizos y centros de internamiento de extranjeros**. Reglamentariamente, y sin perjuicio de las normas de funcionamiento establecidas para las citadas dependencias y centros, podrán establecerse condiciones para el ejercicio de este derecho derivadas de razones de seguridad, orden público o de su gestión administrativa.

5. La solicitud de protección dará lugar al inicio del cómputo de los plazos previstos para su tramitación.

6. La resolución que admita a trámite una solicitud de asilo determinará el procedimiento correspondiente.

7. En caso de que la tramitación de una solicitud pudiese exceder de seis meses, para su resolución y notificación, se informará a la persona interesada del motivo de la demora.

SOLICITUDES PRESENTADAS EN PUESTOS FRONTERIZOS.

1. Cuando una persona extranjera que no reúna los requisitos necesarios para entrar en territorio español presente una **solicitud de protección internacional en un puesto fronterizo**, el Ministro del Interior podrá no admitir a trámite la solicitud mediante resolución motivada cuando en dicha solicitud concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado primero del artículo 20. En todo caso, la resolución deberá ser notificada a la persona interesada en el plazo máximo de cuatro días desde su presentación

PERMANENCIA DEL SOLICITANTE DE ASILO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD.

En todo caso, durante la tramitación de la petición de reexamen y del recurso de reposición previstos en los apartados cuarto y quinto del artículo 21 de la presente Ley, así como en los supuestos en los que se solicite la adopción de las medidas a las que se refiere el apartado segundo de su artículo 29, la persona solicitante de asilo permanecerá en las dependencias habilitadas a tal efecto.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN.

1. La **Oficina de Asilo y Refugio**, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de las demás funciones que reglamentariamente se le atribuyan.

2. La **Comisión Interministerial de Asilo y Refugio** es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, que está compuesto por un representante de cada uno de los departamentos con competencia en política exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO.

1. Toda solicitud de protección internacional admitida a trámite dará lugar al inicio, por parte del Ministerio del Interior, del correspondiente procedimiento, al que se incorporarán las **diligencias de instrucción del expediente**.

2. Finalizada la instrucción de los expedientes, se **elevarán a estudio de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior**, quien será el competente para **dictar la correspondiente resolución por la que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria.**

3. Transcurridos **seis meses** desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente y de lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 19 de la presente Ley.

TRAMITACIÓN DE URGENCIA.

1. El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la **aplicación de la tramitación de urgencia,** previa notificación al interesado, en las solicitudes en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) que parezcan manifiestamente fundadas;

b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades específicas, especialmente, por menores no acompañados;

c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria;

d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, en los términos de lo dispuesto en el artículo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su residencia habitual;

e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes previsto en el apartado segundo del artículo 17;

f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley.

2. Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un **Centro de Internamiento para Extranjeros,** su tramitación deberá adecuarse a lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley para las solicitudes en frontera. En todo caso, presentadas las solicitudes en estos términos, aquéllas que fuesen admitidas a trámite se ajustarán a la tramitación de urgencia prevista en el presente artículo.

3. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio será informada de los expedientes que vayan a ser tramitados con carácter de urgencia.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES.

1. La Administración General del Estado velará por que la información necesaria para la evaluación de las solicitudes de protección no se obtenga de los responsables de la persecución o de los daños graves, de modo tal que dé lugar a que dichos responsables sean informados de que la persona interesada es solicitante de protección internacional cuya solicitud está siendo considerada, ni se ponga en peligro la integridad de la persona interesada y de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de sus familiares que aún vivan en el país de origen.

2. Para que se resuelva favorablemente la solicitud bastará que aparezcan **indicios suficientes de persecución o de daños graves.**

ARCHIVO DE LA SOLICITUD.

Se pondrá fin al procedimiento mediante el archivo de la solicitud cuando la persona solicitante la retire o desista de ella. En todo caso, se podrá presumir que dicha retirada o desistimiento se ha producido cuando en el plazo de treinta días el solicitante no hubiese respondido a las peticiones de facilitar información esencial para su solicitud, no se hubiese presentado a una audiencia personal a la que hubiera sido convocado, o no compareciera para la renovación de la documentación de la que se le hubiera provisto, salvo que demuestre que estos comportamientos fueron debidos a circunstancias ajenas a su voluntad

NOTIFICACIÓN.

A efectos de comunicaciones y notificaciones, se tendrá en cuenta el último domicilio o residencia que conste en el expediente. Cuando no prospere este procedimiento de notificación, el trámite se realizará a través del Portal del Ciudadano, del portal electrónico de la Oficina de Asilo y Refugio y de los tablones de anuncios, accesibles al público, de la Comisaría de Policía correspondiente o de la Oficina de Extranjeros de la provincia en que conste el último lugar de residencia de la persona solicitante y, en todo caso, de la Oficina de Asilo y Refugio. De estos extremos se informará a los solicitantes al formalizar su solicitud, que podrán exigir que se cumpla la garantía del apartado 4 del artículo 16

CONDICIONES DE ACOGIDA DE LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

DERECHOS SOCIALES GENERALES.

1. Se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los **servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad**, sin perjuicio, en tanto que extranjeros, de lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su normativa de desarrollo.

2. Los servicios sociales y de acogida específicamente destinados a las personas solicitantes de protección internacional se determinarán reglamentariamente por el Ministerio competente.

3. Si se comprobara que la persona solicitante dispone de suficientes medios de acuerdo con la normativa vigente, para cubrir los costes inherentes a los servicios y prestaciones reservados a personas que carezcan de recursos económicos, se procederá a la reclamación de su reembolso.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ACOGIDA DE LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. Los **servicios de acogida**, su definición, disponibilidad, programas y servicios, específicamente destinados a aquellas personas que soliciten protección internacional, se determinarán reglamentariamente por el Ministerio competente para atender las necesidades básicas de estas personas.

Este Ministerio podrá prestar por sí mismo esos **servicios de acogida de forma directa, de forma indirecta por fórmulas contractuales, o bien, mediante la correspondiente autorización de acción concertada** a entidades cuando no sea necesario celebrar contratos públicos.

Asimismo, también será posible prestar los servicios de acogida a través de los **centros subvencionados a organizaciones no gubernamentales.** En ningún caso podrá duplicarse la financiación pública de los servicios prestados por estas organizaciones, concurriendo la financiación obtenida por la autorización de acción concertada y por las subvenciones.

La financiación de la acción concertada, el cumplimiento de los requisitos de acceso y el control de la prestación de los servicios se realizará por el Ministerio competente para prestar los servicios de acogida, según se establezca de forma reglamentaria.

Estas entidades habrán de acreditar la disposición de medios y recursos necesarios para la prestación de los servicios de acción concertada.

2. Se adoptarán, con el acuerdo de los interesados, las medidas necesarias para mantener la unidad de la familia, tal y como se encuentre presente en el territorio español, siempre que se reúnan los requisitos que se señalan en la presente Ley.

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO A LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

Las personas solicitantes de protección internacional **serán autorizadas para trabajar en España en los términos que reglamentariamente se establezcan.**

REDUCCIÓN O RETIRADA DE LAS CONDICIONES DE ACOGIDA.

1. El Ministerio competente en el ejercicio de las competencias sobre servicios, ayudas y prestaciones de los diferentes programas de acogida, **podrá reducir o retirar alguno o la totalidad de los servicios de acogida en los siguientes casos:**

a) cuando la persona solicitante abandone el lugar de residencia asignado sin informar a la autoridad competente o, en caso de haberlo solicitado, sin permiso;

b) cuando la persona solicitante accediese a recursos económicos y pudiese hacer frente a la totalidad o parte de los costes de las condiciones de acogida o cuando hubiere ocultado sus recursos económicos, y, por tanto, se beneficie indebidamente de las prestaciones de acogida establecidas;

c) cuando se haya dictado resolución de la solicitud de protección internacional, y se haya notificado al interesado, salvo lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 36 de esta Ley;

d) cuando por acción u omisión se vulneren los derechos de otros residentes o del personal encargado de los centros donde estén acogidos o se dificulte gravemente la convivencia en ellos, de conformidad con lo establecido en las normas internas de los mismos;

e) cuando haya finalizado el periodo del programa o prestación autorizado.

2. Las personas solicitantes de protección internacional podrán ver reducidos o retirados los programas de ayudas del servicio de acogida, como consecuencia de las sanciones que se deriven de la comisión de alguna de las faltas enunciadas en el apartado primero de este artículo.

3. A los efectos del apartado anterior, el sistema de faltas y sanciones a aplicar en los centros de acogida será el que de forma reglamentaria establezca el Ministerio competente.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

INTERVENCIÓN DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR).

INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD.

La presentación de las solicitudes de protección internacional **se comunicará al ACNUR, quien podrá informarse de la situación de los expedientes, estar presente en las audiencias a la persona solicitante y presentar informes para su inclusión en el expediente.**

A estos efectos, tendrá acceso a las personas solicitantes, incluidas las que se encuentren en dependencias fronterizas o en centros de internamiento de extranjeros o penitenciarios.

INTERVENCIÓN EN LA TRAMITACIÓN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

1. El representante en España del ACNUR será convocado a las sesiones de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.

2. Asimismo será informado inmediatamente de la presentación de las solicitudes en frontera y podrá entrevistarse, si lo desea, con los solicitantes. Con carácter previo a dictarse las resoluciones que sobre estas solicitudes prevén los apartados primero, segundo y tercero del artículo 21 de la presente Ley, se dará audiencia al ACNUR.

3. En los casos que se tramiten las solicitudes mediante el procedimiento de urgencia, y en los casos de admisión a trámite del artículo 20, si la propuesta de resolución de la Oficina de Asilo y Refugio fuese desfavorable se dará un plazo de diez días al ACNUR para que, en su caso, informe.

EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL DERECHO DE ASILO O DE PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

1. **La concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria implicará el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra** sobre el Estatuto de los Refugiados, en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en la normativa de la Unión Europea, y, en todo caso:

a) la **protección contra la devolución** en los términos establecidos en los tratados internacionales firmados por España;

b) el **acceso a la información sobre los derechos y obligaciones relacionados con el contenido de la protección internacional concedida,** en una lengua que le sea comprensible a la persona beneficiaria de dicha protección;

c) la **autorización de residencia y trabajo permanente**, en los términos que establece la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social;

d) la **expedición de documentos de identidad y viaje** a quienes les sea reconocida la condición de refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la protección subsidiaria;

e) el **acceso a los servicios públicos de empleo**;

f) el **acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración**, en las mismas condiciones que los españoles;

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

g) el acceso, en las mismas condiciones que los españoles, a la **formación continua u ocupacional** y al trabajo en prácticas, así como a los procedimientos de reconocimiento de diplomas y certificados académicos y profesionales y otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el extranjero;

h) la **libertad de circulación**;

i) el **acceso a los programas de integración** con carácter general o específico que se establezcan;

j) el **acceso a los programas de ayuda al retorno voluntario** que puedan establecerse;

k) el **mantenimiento de la unidad familiar** en los términos previstos en la presente Ley y acceso a los programas de apoyo que a tal efecto puedan establecerse.

2. Con el fin de facilitar la integración de las personas con estatuto de protección internacional, se establecerán los programas necesarios, procurando la igualdad de oportunidades y la no discriminación en su acceso a los servicios generales.

3. Las personas con estatuto de protección internacional podrán seguir beneficiándose de todos o algunos de los programas o prestaciones de que hubieran disfrutado con anterioridad a la concesión del estatuto en aquellos casos en que circunstancias especiales así lo requieran, con sometimiento al régimen previsto para tales programas y prestaciones por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

4. En casos específicos, debido a dificultades sociales o económicas, las Administraciones Públicas podrán poner en marcha servicios complementarios a los sistemas públicos de acceso al empleo, a la vivienda y a los servicios educativos generales, así como servicios especializados de interpretación y traducción de documentos, ayudas permanentes para ancianos y personas con discapacidad y ayudas económicas de emergencia.

EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DENEGATORIAS.

La **no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron**, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia;

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente.

CESE Y REVOCACIÓN DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.

CESE DEL ESTATUTO DE REFUGIADO.

1. **Cesarán en la condición de refugiados quienes**:

a) expresamente así lo soliciten;

b) se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad;

c) habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente;

d) hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva nacionalidad;

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

e) se hayan establecido, de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado, o fuera del cual habían permanecido, por temor a ser perseguidos;

f) hayan abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país;

g) no puedan continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados; el Estado español tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido;

h) no teniendo nacionalidad, puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados.

2. El cese en la condición de refugiado no impedirá la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. A estos efectos se tendrá en cuenta el período de tiempo que los interesados hayan residido legalmente en nuestro país.

CESE DE LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA.

1. **La protección subsidiaria cesará cuando:**

a) se solicite expresamente por la persona beneficiaria;

b) la persona beneficiaria haya abandonado el territorio español y fijado su residencia en otro país;

c) las circunstancias que condujeron a su concesión dejen de existir o cambien de tal forma que dicha protección ya no sea necesaria. El Estado español tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para que la persona con derecho a protección subsidiaria ya no corra un riesgo real de sufrir daños graves.

2. El cese en la protección subsidiaria no impedirá la continuación de la residencia en España conforme a la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. A estos efectos se tendrá en cuenta el período que los interesados hayan residido legalmente en nuestro país.

REVOCACIÓN.

1. Procederá la **revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsi**diaria cuando:

a) concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de esta Ley;

b) la persona beneficiaria haya tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, que fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria;

c) la persona beneficiaria constituya, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España, o que, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave, constituya una amenaza para la comunidad.

2. La revocación de la protección internacional conllevará la inmediata aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, y, cuando así procediera, la tramitación del correspondiente expediente administrativo sancionador para la expulsión del territorio nacional de la persona interesada, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y en su normativa de desarrollo.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Oficina de Asilo y Refugio dará traslado inmediato de la revocación al órgano competente para incoar el correspondiente expediente sancionador.

4. No obstante lo dispuesto en los anteriores apartados, ninguna revocación ni eventual expulsión posterior podrá determinar el envío de los interesados a un país en el que exista peligro para su vida o su libertad o en el que estén expuestos a tortura o a tratos inhumanos o degradantes o, en su caso, en el que carezca de protección efectiva contra la devolución al país perseguidor o de riesgo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

MENORES Y OTRAS PERSONAS VULNERABLES.

RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN.

1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como **menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.**

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un **tratamiento específico** a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

MENORES.

Los menores solicitantes de protección internacional que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano, o degradante, o que hayan sido víctimas de conflictos armados recibirán la asistencia sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que precisen

MENORES NO ACOMPAÑADOS.

1. Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

2. En los supuestos en los que la minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se pondrá el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá lo necesario para la determinación de la edad del presunto menor, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario y urgente, realizarán las pruebas científicas necesarias. La negativa a someterse a tal reconocimiento médico no impedirá que se dicte resolución sobre la solicitud de protección internacional. Determinada la edad, si se tratase de una persona menor de edad, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores.

3. De forma inmediata se adoptarán medidas para asegurar que el representante de la persona menor de edad, nombrado de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, actúe en nombre del menor de edad no acompañado y le asista con respecto al examen de la solicitud de protección internacional.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

4.- LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE INMIGRACIÓN.

4.1.- LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA.

Las competencias comunitarias en materia de inmigración aparecen en el **Tratado de Ámsterdam**, firmado en 1.997, en virtud del cual se estableció que el Consejo adoptaría, por unanimidad, medidas sobre política de inmigración y asilo.

En el **Consejo Europeo de Tampere** de octubre de 1.999, se fijaron las líneas maestras de la política de inmigración común, que pueden resumirse en los tres aspectos siguientes:

- Gestión desde una perspectiva integral de los flujos migratorios, así como equilibrio entre los criterios humanitarios y económicos para la admisión.
- Tratamiento justo para los nacionales de terceros países, con el objetivo de concederles, en la medida de lo posible, derechos y obligaciones equivalentes a los de los nacionales de los países en los que residen.
- Se considera esencial el desarrollo de acuerdos que incluyan políticas de codesarrollo con los países de origen.

4.2.- LA INMIGRACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.

El **art. 149.1.2. de la Constitución** atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".

Los Estatutos de Autonomía incorporan competencias en materia de asistencia social a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.20). El **Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid** en su art. **26.1.23** recoge como competencia exclusiva la "promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación".

4.3.- LA INMIGRACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DE RÉGIMEN LOCAL.

Las administraciones locales, y en especial los municipios, constituyen el ámbito más idóneo para la prestación de servicios, al ser la administración más cercana al ciudadano.

La **Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local**, estableció el núcleo competencial necesario para desarrollar actuaciones en este ámbito.

En primer lugar, hay que referirse a la necesidad de incluir a la población inmigrante que se encuentre en el ámbito municipal en el **padrón municipal**, otorgándole así la condición de "vecino". Los derechos que derivan del empadronamiento son básicos: acceso a la información, a la atención sanitaria autonómica, a la asistencia social autonómica y local, escolarización, vivienda y ayudas de diverso tipo. Asimismo, la posibilidad de participar, política y socialmente, en la vida local, incluso en el supuesto del voto.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

4.4.- EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN.

Podemos diferenciar varias etapas en el desarrollo legislativo de la inmigración en nuestro país.

ETAPA 1. 1.985-2.000.

Al comienzo de la década de los 80 aparece la realidad de la inmigración en nuestro país, con la entrada creciente de ciudadanos extranjeros, por lo que era preciso establecer un primer marco regulador de la situación de las personas extranjeras en España.

Así, se aprueba la **Ley Orgánica 7/1.985**, de 1 de julio, sobre **Derechos y Libertades de los Extranjeros en España**. Esta Ley tuvo su desarrollo posterior en un Reglamento de Ejecución aprobado en 1.986. Fue una ley claramente insuficiente, en buena medida criticada por centrarse en el control de la inmigración y en las medidas sancionadores, olvidándose de los derechos y de la integración social del colectivo.

El proceso de Regularización Extraordinario de 1.991 o la Reforma del Reglamento constituyeron intentos para adaptar la legislación a la realidad social del momento. A finales de los 90 había un consenso sobre la necesidad de aprobar un nuevo marco legislativo.

ETAPA 2. 2.000-2.001.

En febrero de 2.000 entra en vigor la **Ley Orgánica 4/2.000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.** Esta nueva Ley ya incorpora en el propio título un elemento distintivo, al hacer referencia a la integración social de las personas extranjeras. Así, en su Título I, la Ley va a reconocer un conjunto de derechos no reconocidos anteriormente en él ámbito educativo o sanitario.

En diciembre de 2.000 se publica la **Ley Orgánica 8/2.000, de 22 de diciembre**, de reforma de la Ley 4/2.000. El motivo de modificar en tan corto plazo la Ley de Extranjería fue por un doble motivo: por una parte, la conveniencia de ajustar algunos conceptos que no quedaban claros en la redacción inicial; por otra, la necesidad de ajustarnos a las conclusiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea en octubre de 1.999 en Tampere, sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia comunes.

Unos meses más tarde entrará en vigor el Reglamento de Ejecución de la Ley, que mantendrá su vigencia hasta febrero de 2.005.

ETAPA 3. 2.002-2.005.

En septiembre de 2.003 se publica la **Ley 11/2.003**, de 29 de septiembre, **de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.** Esta Ley introduce diversas modificaciones en el articulado de la L.O. 4/2.000, especialmente en lo referente a los procesos de expulsión de personas extranjeras de España.

También modificará algunos aspectos recogidos en el Código Civil y en el Código Penal sobre la situación de los extranjeros: aspectos relacionados con el matrimonio y la separación, reformas penales a los delitos cometidos por extranjeros no residentes, tratamiento de las redes de tráfico ilegal de personas o la tipificación como delito de algunas prácticas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico (como la mutilación genital).

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

El 20 de noviembre se va a producir una importante reforma de la L.O. 4/2.000, mediante la **Ley Orgánica 14/2.003** de reforma de la L.O. 4/2.000**.** Las novedades introducidas por esta nueva Ley afectan a cuestiones sustanciales, como pueden ser:

- Los procedimientos de tramitación de solicitudes en materia de documentación de extranjeros y tasas administrativas.
- El cambio de denominación de permiso por **autorización.**
- La reagrupación familiar.
- El acceso a la autorización de residencia de extranjeros que se encuentran de forma ilegal en territorio español.
- El régimen de visados.
- Las infracciones, sanciones, medidas cautelares, procedimientos de expulsión y devolución y los Centros de Internamiento de Extranjeros.
- El acceso directo a ficheros de datos (entre ellos, el Padrón Municipal).
- Las obligaciones de los transportistas.

La aprobación de esta Ley hacía necesario un nuevo Reglamento, ya que muchos de sus aspectos no eran de aplicación directa. En un proceso de búsqueda de consenso entre las diferentes posturas políticas se aprobó por **Real Decreto 2.393/2.004, de 30 de diciembre, el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2.000.**

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2.000 (que entró en vigor el 7 de febrero de 2.005) incluía en su disposición transitoria tercera la puesta en marcha de un **proceso de normalización**, que tiene como objetivo regularizar a una importante cantidad de inmigrantes que ya están en España, incorporados o con posibilidad real de incorporación al mercado laboral.

Este proceso duro tres meses, a partir de la entrada en vigor del Reglamento, hasta el 7 de mayo de 2.005.

ETAPA 4. CAMBIOS POSTERIORES.

El cambio más significativo ha sido la reciente aprobación de la **Ley Orgánica 2/2.009, de 11 de diciembre,** de reforma de la Ley Orgánica 4/2.000.

Las causas que justifican esta nueva reforma son varias:

1. La necesidad de incorporar a la Ley Orgánica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (que había declarado inconstitucionales algunos preceptos de la L.O. 8/2.000 relacionados con los derechos de reunión, sindicación o huelga de los extranjeros no residentes).
2. La necesidad de incorporar las Directivas Europeas sobre inmigración que estaban pendientes de transposición o no se habían transpuesto plenamente.
3. La necesidad de adaptarse a la **nueva realidad migratoria española**, que presenta unos retos diferentes.

En esta etapa se aprobará el actual **Reglamento de la L.O. 4/2.000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social**, mediante el **Real Decreto 557/2.011, de 20 de abril**

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Resumiendo, la actual Ley de Extranjería sigue siendo la **Ley Orgánica 4/2.000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.** Esta Ley, como hemos visto, ha tenido importantes modificaciones:

- Ley Orgánica 8/2.000, de 22 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2.000.
- Ley Orgánica 11/2.003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.
- Ley Orgánica 14/2.003, de 20 de noviembre, de reforma de la L.O. 4/2.000.
- Ley Orgánica 2/2.009, de 11 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2.000.

Podemos diferenciar tres conceptos:

- **Extranjeros residentes**: aquellos extranjeros que cuentan con autorización de residencia en España.
- **Extranjeros**: aquellos que carecen de nacionalidad española.
- **Extranjeros comunitarios**: aquellos que pertenecen a los países en los que se aplica la legislación de la Unión Europea.

La L.O. 4/2.000, establece los **fundamentos de la política inmigratoria** (art. 2 bis), que, corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª.

Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes **principios**:

a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;

b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo;

c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;

d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;

f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;

g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;

h) la persecución de la trata de seres humanos;

i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;

j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

El Estado garantizará **el principio de solidaridad**, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

En su art. 2.ter reconoce la prioridad de la **integración de los inmigrantes:** Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

- Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato.

  Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integración.

4.5.- DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA.

Los extranjeros gozarán en España de los **derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos**. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.

Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas.

El **Título I de la L.O. 4/2.000** reconoce los siguientes derechos:

Derecho a la documentación.	1.- Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la **documentación que acredite su identidad**, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, **así como la que acredite su situación en España**. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la **tarjeta de identidad de extranjero**, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada. Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorización para permanecer en España por un periodo no superior a seis meses. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Derecho a la libertad de circulación.	Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a **circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia** sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y, excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior.
Participación pública.	Los extranjeros residentes en España podrán ser **titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales**, en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación. Los Ayuntamientos incorporarán al **padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio** y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de **sufragio de los extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen.**
Derecho a las libertades de reunión y manifestación.	Los extranjeros tienen el derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público darán comunicación previa a la autoridad competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, la cual no podrá prohibirla o proponer su modificación sino por las causas previstas en dicha Ley.
Derecho a la libertad de asociación.	Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles.
Derecho a la educación.	Los **extranjeros menores de dieciséis años** tienen el **derecho y el deber a la educación**, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros **menores de dieciocho años** también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización. Los **extranjeros mayores de dieciocho años** que se hallen en España tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder a las demás etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

	Los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de residencia de larga duración.
Derecho al trabajo y a la Seguridad Social.	Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tienen **derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena**, así como a **acceder al sistema de la Seguridad Social**, de conformidad con la legislación vigente. Los extranjeros podrán acceder al empleo público en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Libertad de sindicación y huelga.	Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que los españoles.
Derecho a la asistencia sanitaria [1].	**Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.[2]**

[1] El 20 de abril de 2.012 se aprobó el **Real Decreto Ley 16/2.012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.** Este RDL va a modificar el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros.
Antes de esta modificación este derecho quedaba recogido de la siguiente manera:
*Los extranjeros que se encuentren en España, **inscritos en el padrón** del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la **asistencia sanitaria** en las mismas condiciones que los españoles.*
*Los **extranjeros que se encuentren en España** tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.*
*Los **extranjeros menores de dieciocho años** que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.*
*Las **extranjeras embarazadas** que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto.*

[2] Con el RDL anterior el principio de universalidad deja de ser aplicable en el acceso al sistema sanitario español y se pasa a un modelo de aseguramiento –aquellas personas que cotizan por su trabajo (asegurado) y aquellos que dependen de él (beneficiarios) tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria. Este cambio afecta directamente a la población inmigrante en situación irregular a la que solo se le reconoce en los casos de accidente o enfermedad grave hasta su completo restablecimiento, a los menores de edad en todo caso y a las mujeres durante el embarazo, parto y postparto.
En el **Real Decreto 1.192/2.012** se recoge el acceso limitado a la asistencia sanitaria a los solicitantes de asilo y a las personas víctimas de trata durante el período de reflexión.
Mediante el **Real Decreto 576/2.013** se permite que aquellas personas que habían sido excluidas del sistema sanitario público puedan acceder al mismo mediante la suscripción de un convenio entre el Estado y las CC.AA. que les permitiera el acceso a la cartera básica de servicios.
Este convenio puede ser firmado si acreditan estar empadronadas durante al menos un año y tener medios suficientes para hacer frente al pago del mismo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Derechos en materia de vivienda.	Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.
Derecho a la Seguridad Social y a los SS.SS.	Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

4.6- LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR.

Los extranjeros residentes en España tienen derecho a la vida en familia y a reagrupar con ellos a determinados familiares. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados conservarán la residencia, aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición.

El extranjero residente tiene **derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares:**

El cónyuge del residente.	El **cónyuge del residente**, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias por la disolución de cada uno de sus anteriores matrimonios sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge si acredita que la disolución ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y de sus hijos comunes en cuanto al uso de la vivienda común, a la pensión compensatoria a dicho cónyuge y a los alimentos que correspondan a los hijos menores, o mayores en situación de dependencia. En la disolución por nulidad, deberán haber quedado fijados los derechos económicos del cónyuge de buena fe y de los hijos comunes, así como la indemnización, en su caso.
Hijos del residente y del cónyuge.	Los **hijos del residente y del cónyuge**, incluidos los adoptados, **siempre que sean menores de dieciocho años o personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud**. Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges se requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Menores de 18 años y mayores …	**Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades**, debido a su estado de salud, cuando el residente extranjero sea su representante legal y el acto jurídico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.
Ascendientes en primer grado.	Los **ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España.** Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, podrá reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años si se cumplen las demás condiciones previstas en esta Ley.

Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación podrán ejercer el derecho de reagrupación de sus propios familiares siempre que cuenten con una autorización de residencia y trabajo, obtenida independientemente de la autorización del reagrupante.

REQUISITOS PARA LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR.

Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar **cuando hayan obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial**, con excepción de la reagrupación de los familiares contemplados en el artículo 17.1 d) [3] de esta Ley, que solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la residencia de larga duración.

El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de **vivienda adecuada** y de **medios económicos suficientes** para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.

En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupación, no computarán aquellos provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendrán en cuenta otros ingresos aportados por el cónyuge que resida en España y conviva con el reagrupante.

- Las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos informarán sobre la adecuación de la vivienda a los efectos de reagrupación familiar.
- Las Administraciones Públicas promoverán la participación de los reagrupados en programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico.
- Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización obligatoria, la Administración receptora de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades educativas competentes una previsión sobre los procedimientos iniciados de reagrupación familiar, a los efectos de habilitar las plazas necesarias en los centros escolares correspondientes.

PROCEDIMIENTO PARA LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR.

El extranjero que desee ejercer el derecho a la reagrupación familiar deberá solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar, pudiendo solicitarse de forma simultánea la renovación de la autorización de residencia y la solicitud de reagrupación familiar.

[3] Ascendientes en primer grado del reagrupante y su cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España-

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

TRUJILLO FORMACIÓN

EFECTOS DE LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

La autorización de residencia por reagrupación familiar de la que sean titulares el cónyuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitará para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.

- El **cónyuge reagrupado** podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

  En caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima de violencia de género, sin necesidad de que se haya cumplido el requisito anterior, podrá obtener la autorización de residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.

- Los **hijos reagrupados** podrán obtener una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

- En caso de **muerte del reagrupante**, los familiares reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente en las condiciones que se determinen.

4.7.- SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN ESPAÑA.

SITUACIÓN DE ESTANCIA EN ESPAÑA.

Una situación de estancia en España supone la permanencia en España por un **periodo de tiempo no superior a noventa días**. Está pensada para asuntos de negocios, visitas familiares, turismo o similares.

- El extranjero que desee un visado de estancia debe presentar una solicitud, en modelo oficial, en la misión diplomática u oficina consular española en cuya demarcación resida.

- El establecimiento del plazo máximo de noventa días no impide que una vez transcurrido dicho periodo pueda obtenerse una prórroga de estancia o un permiso de residencia.

El extranjero que desee solicitar la prórroga deberá identificarse personalmente ante la Oficina de Extranjeros, Jefatura Superior, o Comisaría de Policía de la localidad donde se encuentre y formalizar la petición mediante el impreso habilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

En caso de concederse la prórroga, ésta se hará constar en el pasaporte o título de viaje. Y la denegación deberá ser motivada con indicación de recursos, órganos y plazo para interponerlos.

La permanencia en España tras el agotamiento del periodo de estancia y cuando corresponda, de su prórroga, es constitutivo de infracción grave, la cual resulta sancionada con multa sustituible por expulsión.

SITUACIÓN DE RESIDENCIA EN ESPAÑA.

Una situación de residencia en España es en la que se encuentran los extranjeros que han sido autorizados para residir en España de una forma más o menos estable, por un periodo de tiempo superior al de la estancia.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

Residencia temporal en España.

Situación que autoriza a permanecer en España durante un periodo de tiempo superior a noventa días e inferior a cinco años. Esta tipología puede ser ordinaria o excepcional.

- Dentro de las ordinarias encontramos:
  - Residencia temporal no lucrativa.
  - Residencia temporal por reagrupación familiar.
  - Residencia temporal por la realización de actividades lucrativas por cuenta propia o por cuenta ajena.
- Dentro de las excepcionales están:
  - Por razones de arraigo laboral, social, familiar.
  - Por razones de protección internacional.
  - Por razones humanitarias.
  - Por colaborar con las Autoridades administrativas, policiales, fiscales o judiciales españolas.

Residencia de larga duración en España.

Situación que autoriza a residir en España indefinidamente y trabajar en igualdad de condiciones que los españoles.

Tendrán derecho a la residencia de larga duración los extranjeros que hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continua.

Criterios para la concesión de otras autorizaciones de residencia de larga duración:

- Residentes beneficiarios de una pensión de incapacidad o de gran invalidez contributiva, del sistema español de Seguridad Social.
- Extranjeros que hayan nacido en España y al llegar a la mayoría de edad acrediten haber residido en España de forma legal y continuada, durante al menos, tres años consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud.
- Extranjeros que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad española.
- Extranjeros que al llegar a la mayoría de edad hayan estado bajo la tutela de una entidad pública española de forma continuada durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud.
- Apátridas o refugiados que se encuentren en territorio español.
- Extranjeros que hayan contribuido de forma notoria al progreso económico, científico o cultural de España.

Aunque la condición de residente de larga duración es por tiempo indefinido, la tarjeta que acredita dicha situación ha de renovarse cada cinco años. La solicitud de renovación deberá presentarse durante los sesenta días inmediatamente anteriores a la fecha de expiración de dicha tarjeta.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados